法规详情

文件名称	上海期货交易所实际控制关系账户管理办法		
效力状态	**现行有效**	失效日期	
发文单位	上海期货交易所	文号	上期公告〔2026〕218号
发文日期	2026-09-30	实施日期	2026-10-20
历次修订信息	根据上期公告〔2026〕218号修订 根据上海期货交易所2025年7月8日《关于发布<上海期货交易所境外特殊参与者管理办法>和34项上海期货交易所业务规告》修订 根据上海期货交易所2021年11月22日《关于发布<上海期货交易所异常交易行为管理办法》等实施细则修订版的公告》修 根据2018年9月6日上海期货交易所《关于发布<上海期货交易所阴极铜期货期权合约>及相关规则的公告》修订		

正 文 显示注释

第一章 总则

第一条

为有效管理实际控制关系账户，维护期货市场秩序，促进期货市场健康发展，根据《上海期货交易所交易规则》《上海期货交易所风险管理办法》（以下简称《风控办法》）《上海期货交易所违规处理办法》（以下简称《违规处理办法》）等规定，制定本办法。

第二条

期货公司会员、境外特殊经纪参与者、境外中介机构等机构（以下统称开户机构）应当告知客户具有报备实际控制关系账户的义务，并对客户实际控制关系账户的管理职责，对实际控制关系账户的报备、管理等相关材料登记存档、妥善保存，并对客户报备的内容保密。

第三条

非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者、客户参与期货交易应当遵守中国法律、法规、规章和交易所业务规则，接受交易所对其实际控制关系账户的管理。客户还应当接受开户机构对其实际控制关系账户的管理。

第二章 实际控制关系账户的认定

第四条

实际控制是指行为人（包括个人、单位）对他人（包括个人、单位）期货账户具有管理、使用、收益或者处分等权限，从而对他人交易具有决定权或者重大影响的行为或事实。

第五条

根据实质重于形式的原则，具有下列情形之一的，应当认定为行为人对他人期货账户的交易具有实际控制关系：
（一）行为人作为他人的控股股东，即行为人的出资额占他人资本总额50%以上或者其持有的股份占他人股本总额50%以上的股东，出
持有股份的比例虽然不足50%，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东；
（二）行为人作为他人的开户授权人、指定下单人、资金调拨人、结算单确认人或者其他形式的委托代理人；
（三）行为人作为他人的法定代表人、主要合伙人、董事、监事、高级管理人员等，或者行为人与他人的法定代表人、主要合伙人、
事、高级管理人员等一致的；
（四）行为人与他人之间存在配偶关系；
（五）行为人与他人之间存在父母、子女、兄弟姐妹等关系，且对他人期货账户的日常交易决策具有决定权或者重大影响；
（六）行为人通过投资关系、协议、融资安排或者其他安排，能够对他人期货账户的日常交易决策具有决定权或者重大影响；
（七）行为人与他人交易行为具有一致性且存在一方向另一方提供期货交易资金的，或者行为人与他人交易行为具有一致性且双方交
息一致的；
（八）行为人对两个或者多个他人期货账户的日常交易决策具有决定权或者重大影响；
（九）中国证监会规定或者交易所认定的其他情形。

第三章 实际控制关系账户的报备

第六条

中国期货市场监控中心有限责任公司（以下简称中国期货监控）负责实际控制关系账户信息报备工作。具有实际控制关系的控制人和
人，均应当通过各自开户的开户机构主动向中国期货监控报备相关信息。

非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者应直接向交易所报备，由交易所将相关报备信息发至中国期货监控。非期货公司会员、境外
纪参与者报备实际控制关系账户情况及提供有关材料时，应当符合中国期货监控有关规定。

第七条

交易所与中国期货监控建立实际控制关系账户信息共享机制，按照规定使用实际控制关系账户信息。

第八条

符合实际控制关系账户认定标准的客户应当在签署期货经纪合同后10个交易日内完成实际控制关系账户报备。

符合实际控制关系账户认定标准的非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者应当在成为交易所会员或者境外特殊非经纪参与者后10个
完成实际控制关系账户报备。

第九条

实际控制关系发生变更后，非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者、客户应当在10个交易日内通过相应的实际控制关系报备机构主
期货监控报备变更情况。

申请新增实际控制关系的非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者、客户通过相应的实际控制关系报备机构主动向中国期货监控报备
况。

申请解除实际控制关系的客户通过其开户机构向中国期货监控提出申请，由中国期货监控将解除申请转交易所审核。客户应当按照交
通过其开户机构提交相关说明材料。

申请解除实际控制关系的非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者直接向交易所提出申请，并应当按照交易所要求提交相关说明材料。

第十条

交易所在日常自律管理中发现具有疑似实际控制关系但尚未报备的账户，开户人为委托期货公司从事期货交易的客户的，交易所可以
过期货公司会员进行询问；开户人为委托境外特殊经纪参与者从事期货交易的客户的，交易所可以直接或通过境外特殊经纪参与者进
开户人为非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者的，交易所可直接询问。

客户委托境外中介机构从事期货交易的，期货公司会员或者境外特殊经纪参与者应当及时将交易所相关询问转达该境外中介机构，由
介机构对该客户进行询问。

非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者、客户应以书面形式及时回复交易所询问，并提供相关材料。开户机构应当及时做好书面说
转递工作。

第十一条

经交易所询问，非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者、客户承认具有实际控制关系的，应当按照规定的报备流程进行报备；非期
员、境外特殊非经纪参与者、客户否认具有实际控制关系的，应当提交书面说明材料并签署《合规声明及承诺书》（详见交易所官网
所对书面说明材料进行审核，分别作出以下处理：
（一）事实理由充分，确不属于实际控制关系的，交易所不认定为具有实际控制关系；
（二）事实理由不充分，经交易所调查认为符合实际控制关系认定标准的，交易所要求其报备，非期货公司会员、境外特殊非经纪参
户未在规定时间内完成报备的，交易所可以依据规则认定为具有实际控制关系；若经调查暂无法认定是否符合实际控制关系认定标准
所可将其列入重点监控名单。

第十二条

非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者、客户具有下列情形之一的，交易所可以采取谈话提醒、书面警示、限制开仓、限制出金等
（一）具有实际控制关系，但是不如实报备的；
（二）不回复，或者不如实回复交易所询问、调查，或者隐瞒事实真相、故意回避的；
（三）不报备实际控制关系，规避交易所异常交易行为管理、风险控制管理等情形的；
（四）提供虚假材料申请解除实际控制关系的。

第十三条

开户机构具有下列情形之一的，交易所责令改正，并可以采取谈话提醒、书面警示、发出意见函等措施：
（一）未及时、准确、完整地向客户传达交易所有关实际控制关系账户的规定；
（二）未及时、准确、完整地完成实际控制关系账户相关信息录入、更新；
（三）纵容、诱导、怂恿、协助客户进行虚假申报、隐瞒事实真相；
（四）未按照规定妥善保存客户资料；
（五）未按照交易所要求协助询问客户实际控制关系账户情况或者存在故意拖延、隐瞒和遗漏等行为；
（六）交易所认定的其他情形。

第四章 实际控制关系账户的管理

第十四条

交易所在执行持仓限额、交易限额、异常交易行为管理、大户持仓报告等制度和规定时，对一组实际控制关系账户的委托、交易、持
计算。

第十五条

一组实际控制关系账户内均为客户的，交易所对该组实际控制关系账户内的一般持仓合并计算后按照《风控办法》及各品种期货业务细
的一个客户在不同时期的持仓限额加上该时期账户组成员取得的套利交易持仓额度之总和进行限仓。

一组实际控制关系账户包含非期货公司会员或者境外特殊非经纪参与者的，交易所对该组实际控制关系账户内的一般持仓合并计算后按
控办法》及各品种期货业务细则规定的一个非期货公司会员或者境外特殊非经纪参与者在不同时期的持仓限额加上该时期账户组成员取
利交易持仓额度之总和进行限仓。

第十六条

一组实际控制关系账户发生合并持仓超过持仓限额的，交易所在当日收市后通知客户所在的期货公司会员或者境外特殊经纪参与者，要
自行平仓。客户委托境外中介机构从事期货交易的，期货公司会员、境外特殊经纪参与者应及时通过境外中介机构将交易所通知转达给

客户在下一交易日第一节交易时间内未自行平仓完毕的，由交易所执行强行平仓。交易所按照一般持仓合并计算后从大到小的原则选择
持仓执行强行平仓，直到该组实际控制关系账户合并持仓符合交易所持仓限额制度的规定。

第十七条

一组实际控制关系账户单个交易日在某一上市品种或者合约上的开仓交易数量合并计算后，不得超过交易所制定的一个客户日内开仓数

第十八条

一组实际控制关系账户的自成交量、报撤单笔数、大额报撤单笔数、日内开仓交易量等合并计算后达到《上海期货交易所异常交易行为
法》异常交易行为处理标准的，交易所对该组实际控制关系账户按照异常交易行为采取自律管理措施。

第五章 附则

第十九条

除本办法另有规定外，非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者参照客户的有关规定执行。

第二十条

违反本办法规定，交易所按《违规处理办法》的有关规定处理。

第二十一条

本办法由交易所负责解释。

第二十二条

本办法自2026年10月20日起实施。

联系我们 | 法律声明
主办单位：中国证券监督管理委员会　版权所有：中国证券监督管理委员会
网站识别码：bm56000001　京ICP备 05035542号　京公网安备 11040102700080号